

 “Aprender Haciendo” J-08515699-2	VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
--	--	--	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		26-08-2025		VERSION		2024			
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS		NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
				HAD	HDE	HTS			
TJT-0693		4		3	9	12		6	

PRELACION

TJB-04124 (Bienes y Derecho Reales)

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJC-0753	Teoría General de las Obligaciones		
TJO-0633	Teoría de las Obligaciones		

PRESENTACION

La unidad curricular teoría de las obligaciones es una rama fundamental del derecho civil que se encarga de estudiar la relación jurídica que vincula a dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas (el deudor) está obligada a realizar una prestación a favor de otra (el acreedor). En otras palabras, es el estudio del "deber ser" en las relaciones jurídicas patrimoniales. En cuanto a la naturaleza de esta teoría radica en su carácter normativo y sistemático. Es normativa porque establece las reglas generales que rigen las obligaciones, y sistemático porque ordena y relaciona esos principios en un conjunto coherente. Su alcance es amplio y abarca desde el nacimiento de la obligación hasta su extinción. Por otra parte, se proyecta para el perfil profesional de abogados, jueces, estudiantes de derecho en la comprensión del funcionamiento de las obligaciones dentro del sistema jurídico nacional e internacional.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Brindar las principales herramientas y conocimientos jurídicos que regulan las obligaciones civiles, entre los particulares, y las responsabilidades en su cumplimiento para que el estudiante comprenda e interprete el marco legal venezolano con una actitud proactiva hacia el análisis crítico y reflexivo sobre las obligaciones.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza la clasificación jurídica de las cosas y los bienes, así como el derecho de propiedad, con el propósito de comprender su impacto en el ordenamiento jurídico internacional y su relación con la protección de derechos humanos. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Revela la naturaleza y clasificación jurídica del patrimonio, así como la responsabilidad patrimonial y los derechos reales de garantía, para su aplicación en el derecho venezolano e internacional. Argumenta la importancia de la posesión y propiedad horizontal en el contexto del derecho venezolano e internacional, para comprender su impacto en la regulación de los derechos reales y en la protección de los propietarios y poseedores. Maneja los conceptos y principios relacionados con la tutela de la posesión y los interdictos en el sistema legal venezolano, sus características, clasificación y diferencias, para aplicarlos de manera efectiva en un contexto internacional.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Rama civil y derecho internacional privado.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Origen y evolución del derecho de obligaciones	El derecho de Obligaciones. Origen, evolución histórica, definición, estructura, clasificación. Fundamento Legal. Las Obligaciones: cumplimiento, formas, principios, elementos, agravantes, Incumplimiento voluntario e involuntario, la mora, concepto, clases, acreedor, deudor, eximentes de las responsabilidades.
Unidad II	CONTENIDOS
Tipos de obligaciones	Tutela de las Obligaciones, Responsabilidad Patrimonial, concepto, principios, prelación de acreedores y causas legítimas de preferencia, acciones de protección, acción oblicua, acción revocatoria, acción de simulación. Modalidades de Obligaciones. Puras, simples, condicionales, a término, divisibles, Indivisibles, legales, individuales, mancomunadas, solidarias, pecuniarias, de valor.
Unidad III	CONTENIDOS
Transmisión de las obligaciones	Transmisión de las obligaciones, normativa legal, transmisión de débitos y créditos, cesión de crédito, cesión de los derechos, obligaciones contractuales.
Unidad IV	CONTENIDOS
Extinción de las obligaciones	Extinción de las obligaciones, la novación, la delegación, la remisión de la deuda. La compensación, la confusión. Pérdida de la cosa debida, la prescripción extintiva, acciones judiciales: Naturaleza jurídica, privilegios y garantías, efectos, condiciones de procedencia.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Origen y evolución del derecho de obligaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea los fundamentos teóricos doctrinarios, normativos, jurisprudencial y técnicas prácticas de las formas de las obligaciones en el derecho civil para la conceptualización de fuentes de las obligaciones. Identifica las principales características de las obligaciones de derecho civil y el régimen de la normativa vigente que lo regula para tener un criterio aplicable en la toma de decisiones jurídicas razonadas.	Aplica los conocimientos normativos, jurisprudenciales y teóricos prácticos en casos de las obligaciones dentro del derecho civil nacional e internacional. Asume integridad y responsabilidad sobre los principios legales que rigen las obligaciones, a fin de, promover el cumplimiento de estos de acuerdo a lo establecido.

UNIDAD II: Tipos de obligaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el régimen jurídico de los tipos de obligaciones, los principios que la rigen, la prelación y las acciones que tienen los acreedores de acuerdo con la normativa, a fin de dar soluciones acordes al contexto donde se desempeñe.	Comprende la clasificación de las obligaciones para relacionar las acciones de los acreedores y deudores. Aborda casos reales con respecto a los tipos de obligaciones para aportar soluciones jurídicas acordes al contexto y apegados a la legalidad. Valora la actuación de los acreedores en el desempeño de los roles de cada una de las partes en las obligaciones para el cumplimiento de lo que establece la normativa.
UNIDAD III: Transmisión de las obligaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los principios y normas que regulan la actividad sobre la transmisión de las obligaciones entre ellas los créditos y las cesiones de derecho bajo las obligaciones contractuales para el cumplimiento de estas en los diversos ámbitos.	Define el sistema de transmisión de las obligaciones en Venezuela, para interpretar el rol del deudor y acreedor, como garante del cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con las normas civiles del país. Maneja la normativa y jurisprudencia actual en casos reales sobre la transmisión de las obligaciones a fin de cumplir con la regulación de cesiones de derechos en Venezuela. Aprecia los contratos civiles donde se demarcan las obligaciones entre los acreedores y deudores que permiten desempeñarse con compromiso, transparencia y eficiencia en el cumplimiento de estas.
UNIDAD IV: Extinción de las obligaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende los procesos, que conllevan a la extinción de las obligaciones, nacionales e internacionales con la finalidad de que estos se lleven a cabalidad y las partes estén satisfechas.	Caracteriza la extinción de las obligaciones para diferenciar las condiciones por las cuales se da. Esquematiza el procedimiento de extinción de las obligaciones atendiendo las modalidades y la norma jurídica aplicable a cada una. Estima la extinción de las obligaciones como medio de liberación de las partes involucradas para conocer sus efectos ante la ley.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas, debate- foro, método de casos, aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje basado en proyectos (ABPRO).

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Lluvia de Ideas. Encuesta.	Debate-Foro, análisis de casos.	Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO), Portafolio, Juego de Roles, Ensayo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bonafante, P. (1965). Instituciones de Derecho Romano. Madrid: Reus.

Tribunal Supremo de Justicia (2012)

<http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/Julio/RC.000518-26712-2012-12-020.html>

Calvo, B. (1991). Código Civil Venezolano (comentado). Caracas: Libra.

Carnevali, M. (1993). Derecho de Obligaciones. Mérida: ULA.

Código Civil (1982) Gaceta Oficial 2.990 Julio 1982. Caracas Venezuela.

Maduro Luyando, E. (1997). Curso de Obligaciones. Caracas. UCAB.

Maduro, E. y Pittier, E. (1999). Curso de Obligaciones. Tomo I. Caracas. UCAB.

Mazeaud, H. (1978). Derecho Civil. Parte III. Tomo I. Buenos Aires: Europa ? América.

Messineo, F. (1978). Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. Buenos Aires: Europa-América.

Merlich Orsini, J. (1975). Estudios de Derecho Civil. Caracas: Fabretón.

Miliani Balza, A. (1997). Obligaciones Civiles. Caracas: Miguel A. García e hijo

Palacios Herrera, O. (1960). Apuntes de Obligaciones. Caracas: UCV.

Rodríguez Ferrara, M. (1997). Introducción al Derecho de Obligaciones. Caracas: Livrosca.

Rodríguez Ferrara, M. (2000). 379 Problemas de Obligaciones. Caracas: Livrosca.